

1501365-49.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação. Tráfico de drogas e associação ao tráfico (...). Preliminares (...). 3. Quebra da cadeia de custódia não evidenciada. Substâncias apreendidas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante e encaminhadas ao Instituto de Criminalística através de invólucros lacrados, acompanhados da devida requisição. Menção à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

3ª Vara

Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501365-49.2019.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501365-49.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2167803/2019 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 5685030 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2064/19/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2167803/2019 - Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos, 2167803 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2064/19/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2167803 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2064/19/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2167803 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2064/19/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON MARCELINO GONCALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

WELLINGTON MARCELINO GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de junho de 2019, por volta da 1h, na Rua Júlio Augusto Pires, nº 02, Conjunto Residencial Bandeirantes, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 25 invólucros plásticos contendo "maconha", 11 invólucros plásticos contendo cocaína, 20 "ependorfs" contendo cocaína e 07 invólucros plásticos contendo "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia em dinheiro de R\$257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), oriundo do comércio ilícito de entorpecentes (fls. 1/3).

Consta da inicial acusatória que, na data dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o réu, em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação policial, o réu empreendeu fuga, porém foi capturado. Em busca pessoal, foram encontradas no bolso de seu casaco as drogas descritas na denúncia, bem como a quantia em dinheiro, que estava no bolso de sua calça.

O réu foi notificado (fls. 149) e apresentou defesa prévia (fls. 152/153).

A denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2019 (fls. 155/156).

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 261/262).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão de se dedicar a atividades criminosas, além da perda do dinheiro apreendido.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da ausência de materialidade delitiva, ante a quebra da cadeia de custódia da prova, bem como por insuficiência probatória quanto à autoria. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, a imposição de regime inicial aberto e a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

"Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), Boletim de Ocorrência (fls. 9/12), auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 23/27) e exame químico-toxicológico com resultado positivo para "cocaína" e "maconha" (fls. 103/106).

Alega a Defesa que houve quebra da cadeia de custódia, em razão da ausência da devida identificação das substâncias com os respectivos números de lacre, uma vez que houve, inclusive, a utilização do mesmo número de lacre para diferentes itens apreendidos.

No entanto, é certo que, como se viu durante a instrução probatória, os entorpecentes foram devidamente coletados pelos policiais quando da prisão em flagrante do acusado, havendo a respectiva formalização dessa coleta por meio do auto de exibição e apreensão, com o posterior encaminhamento para o Instituto de Criminalística para realização de exame preliminar de constatação e, em seguida, exame químico-toxicológico.

Observo, nesse sentido, que o laudo de constatação preliminar de fls. 23/27 indica de forma pormenorizada cada um dos itens apreendidos, com descrição da massa, do

recipiente em que foram encontrados, e da substância coletada, tudo em conformidade com os itens descritos na denúncia.

Diante disso, entendo que não houve violação da cadeia de custódia, uma vez que foram atendidas as formalidades mínimas necessárias à preservação dos vestígios desde a coleta dos entorpecentes pelos policiais militares, até a realização dos exames periciais, não sendo o acondicionamento em um único lacre circunstância suficiente para afastar a configuração da materialidade delitiva.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelação. Tráfico de drogas e associação ao tráfico (...). Preliminares (...). 3. Quebra da cadeia de custódia não evidenciada. Substâncias apreendidas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante e encaminhadas ao Instituto de Criminalística através de invólucros lacrados, acompanhados da devida requisição. Menção à numeração dos lacres no laudo de constatação. Recipientes contendo as amostras acondicionados sob mesmo lacre. Mera irregularidade. Exame sobre as amostras que confirmaram a apuração preliminar. Inexistência de dúvidas quanto à materialidade delitiva (...).” (Apelação nº 1500209-86.2020.8.26.0617, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 26.10.2021).

A autoria também é certa.

Tanto em sede policial, quanto em Juízo, o réu WELLINGTON MARCELINO GONÇALVES permaneceu em silêncio.

Ouvido em audiência de instrução e julgamento, o policial militar KLAUBER JOÃO MALTA narrou que estava em patrulhamento em uma rua sem saída, onde há muitas ocorrências de tráfico de entorpecentes, e visualizou o réu, que, ao avistar a viatura, se evadiu por uma viela. Conseguiram avistar o réu em cima de uma casa, e solicitado que ele descesse, encontraram os entorpecentes em questão. As drogas e a quantia em dinheiro estavam com ele.

O policial militar CRISTIAN SANTIAGO DA SILVA relatou que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado, que ao perceber a aproximação policial tentou se evadir subindo em uma residência numa viela. Depois, em busca pessoal, localizaram os entorpecentes e certa quantia em dinheiro.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase policial, que indicam que a abordagem do réu foi realizada no contexto de atividade de mercancia de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais militares nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas pelas partes.

Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento de rotina, realizado em local conhecido como ponto de venda de droga, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelações – Tráfico de drogas – Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des.

Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória da autoria – Inocorrência – Depoimentos coerentes dos policiais militares – Confissão na Delegacia de Polícia – Elevadíssima quantidade de entorpecente – Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais – Recurso não provido." (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).

Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Acrescento que a quantidade e a variedade da droga apreendida e a forma de acondicionamento, aliada ao dinheiro em espécie encontrado no mesmo contexto, sem origem lícita declarada, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e, à época dos fatos, não possuía antecedentes criminais atestados (fls. 266/268 e 269/271).

Não há nos autos qualquer outra informação que prejudique o acusado no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, que são todas normais à espécie.

Entendo, ainda, ser incabível o aumento da pena nesta fase com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes trazidos com o réu, por entender que tais circunstâncias, nesse caso concreto, já fazem parte da própria estrutura do tipo, não se revestindo de especial gravidade a fim de justificar a exasperação da reprimenda.

É o caso, portanto, de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que, embora o acusado tenha praticado o crime quando contava com menos de 21 (vinte e um) anos, e confessado espontaneamente o delito perante os policiais militares quando de sua abordagem, fazendo jus, em tese, ao reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, inciso I e III, alínea "d", do Código Penal, não se revela possível a minoração da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, reputo incabível a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em que pese a primariedade do réu à época dos fatos, bem como a impossibilidade de reconhecimento das anotações constantes de sua certidão criminal como maus antecedentes, se demonstrou, concretamente, que a traficância por ele praticada não se tratou de episódio eventual, mas sim de dedicação habitual a atividade criminosa, já que foi condenado pelo mesmo crime, por outras duas vezes, no âmbito dos processos de nº 1525020-50.2019.8.26.0228 e de nº 1500740-78.2020.8.26.0616, o que se revela suficiente para concluir que fazia da traficância seu meio de vida. Acerca da possibilidade de utilização de fatos posteriores como prova de dedicação a atividades criminosas, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional – Inadmissibilidade – (...) Apelante que, embora não possua maus antecedentes, demonstra dedicação a atividades criminosas – Processo decorrente de fato posterior (que inclusive já levou à condenação por tráfico privilegiado com trânsito em julgado) que malgrado não possa ser utilizado para o reconhecimento dessa circunstância, veda a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas – Mantido o afastamento do privilégio, ante o não preenchimento dos requisitos legais – Exígua gravidade concreta da conduta da ré que revela menor

danosidade social, a reclamar, portanto, a alteração do regime fechado par ao semiaberto. O quantum punitivo é, porém, obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso provido em parte, somente para o abrandamento do regime." (Apelação nº 1501739-94.2021.8.26.0228, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 26.04.2022).

Inexistentes outras causas modificadoras nesta etapa da dosimetria.

Assim, as penas finais aplicadas ao réu são de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a primariedade do agente e a quantidade da reprimenda, e considerando o teor das Súmulas nº 440, 718 e 719, a primeira do C. Superior Tribunal de Justiça e as demais do C. Supremo Tribunal Federal, fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, o qual reputo suficiente para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição, estando tal entendimento respaldado por julgado proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação nº 1523060-25.2020.8.26.0228, 16ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 07.06.2021).

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu WELLINGTON MARCELINO GONÇALVES como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Como o réu teve sua prisão preventiva revogada no curso do processo (fls. 80), permanecendo solto durante a instrução criminal e comparecendo aos atos processuais e, além disso, tendo havido a fixação de regime semiaberto nesta sentença, não se mostra necessária a decretação de nova prisão cautelar, podendo, portanto, recorrer em liberdade.

Condeno o sentenciado, ainda, ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal, observada eventual gratuidade concedida.

Declaro, por fim, a perda da importância apreendida, nos moldes do art. 63, inciso I, e §1º, da Lei nº 11.343/06, e autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da mesma lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD), notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal, e expeça-se guia para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Ferraz de Vasconcelos, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA